

HR-audit van de federale sociale-inspectiediensten en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

Het Rekenhof heeft de personeelsadministratie en het personeelsbeleid onderzocht bij de federale sociale-inspectiediensten en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De audit ging na of de HR-regelgeving wordt toegepast en de internecontrollenormen op het vlak van HR-processen worden nageleefd.

De meeste federale sociale-inspectiediensten maken als operationele dienst deel uit van een Openbare Instelling van de Sociale Zekerheid (OISZ), namelijk de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Daarnaast bestaan er nog twee sociale-inspectiediensten bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). In totaal nam het Rekenhof dus zes federale sociale-inspectiediensten onder de loep. De SIOD, het strategische coördinatieorgaan in de strijd tegen de sociale fraude, is een algemene directie bij de FOD WASO.

De inspectiediensten bestaan uit inspectiepersoneel (sociaal inspecteurs) en ondersteunend personeel (vooral administratief beheerders en attachés). Hoewel het ondersteunende personeel zowel statutair als contractueel kan zijn, geldt dat niet voor het inspectiepersoneel, dat een gezagsfunctie uitoefent. Het Rekenhof stelde echter vast dat niet alle sociaal inspecteurs statutair tewerkgesteld zijn. De SIOD heeft eigen personeelsleden in dienst (experten) en gedetacheerde personeelsleden (coördinatoren en secretariaatsmedewerkers).

Het Rekenhof stelde vast dat over de periode 2021-2024 voor 18.283.000 euro aan extra personeelskredieten werden toegekend om 270 sociaal inspecteurs aan te werven bij de federale sociale-inspectiediensten en de SIOD. Hoewel die 270 VTE bijna allemaal werden ingevuld (22 toegekende plaatsen staan nog open bij de RSZ en één bij het RIZIV), steeg het personeelsbestand van de federale sociale-inspectiediensten en de SIOD over die periode slechts licht, met 8,2 VTE (+0,5 %), als gevolg van vrijwillig vertrek, pensioneringen enz. De toename in het personeelsbestand is toe te schrijven aan het inspectiepersoneel (inclusief de experts bij de SIOD), dat over die periode met 50,6 VTE steeg. Het ondersteunende personeel daalde daarentegen met 42,4 VTE. Meer algemeen kon de doelstelling om de slagkracht van de federale sociale-inspectiediensten te versterken pas tegen het einde van de legislatuur worden bereikt.

Daarnaast stelde het Rekenhof vast dat enkel de FOD WASO een vijfjaarlijks strategisch personeelsplan en een jaarlijks operationeel personeelsplan opstelt. De FOD WASO volgt zijn strategisch personeelsplan op via die jaarlijkse operationele personeelsplannen, om de budgettaire marge te respecteren. Bij de OISZ wordt enkel jaarlijks een personeelsplan opgemaakt dat ook wordt opgevolgd en aangepast op basis van de budgettaire marge. Het Rekenhof beveelt aan om ook bij de OISZ een strategische en operationele personeelsplanning in te voeren.

De personeelsbehoeften worden meestal bepaald op basis van een werklastmeting bij het personeel, waarbij rekening wordt gehouden met de strategische en operationele doelstellingen van de bestuurs-overeenkomst. Bij de vijf geauditeerde diensten (RSZ, RVA, RSVZ, RIZIV en FOD WASO) verliep de invulling van de personeelsbehoeften soms moeilijk, omdat er weinig kandidaten waren voor de georganiseerde selecties of omdat de selecties weinig of geen geslaagden opleverden.

De HR-directie (bij de OISZ) en het directoraat-generaal *Persopoint* van de FOD Beleid en Ondersteuning (bij de FOD WASO) zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van de bezoldigingen voor het personeel van de federale sociale-inspectiediensten en de SIOD. Daartoe heeft *Persopoint* een standaardprotocol voorgesteld aan de FOD WASO, maar de FOD heeft dat nog niet ondertekend. Verder worden de prestaties van het personeel gevalideerd door de leidinggevende en wordt de correcte berekening van de bezoldigingen maandelijks gecontroleerd voorafgaand aan de betaling ervan. Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit mogen ook de vroegere relevante prestaties worden meegenomen, maar het Rekenhof stelde vast dat de FOD WASO ook de eerdere prestaties als jobstudent in aanmerking neemt, wat niet conform de regelgeving is.

Het personeel van de federale sociale-inspectiediensten en de SIOD krijgt een aantal toelagen en vergoedingen uitbetaald. Het Rekenhof stelde vast dat de bedragen van de forfaitaire bureau- en internetvergoeding van het inspectiepersoneel en de regels over de stopzetting van die vergoedingen verschillen tussen de vijf geauditeerde diensten, terwijl het bedrag en de stopzetting van de forfaitaire bureau- en internetvergoeding van het ondersteunende personeel en de forfaitaire verblijfsvergoeding van het inspectiepersoneel wél geharmoniseerd zijn. Het Rekenhof beveelt aan om werk te maken van een harmonisering van het bedrag en de voorwaarden van de forfaitaire vergoedingen voor het inspectiepersoneel. Het beveelt het RSVZ aan om een standaardformulier te gebruiken om de onregelmatige prestaties aan te geven.

De bevorderingsprocedures werden bij de OISZ beschreven en bekendgemaakt aan het personeel. Bij de FOD WASO is de opmaak van de procedures echter nog lopende. Het Rekenhof beveelt dan ook aan om de bevorderingsprocedure van de FOD schriftelijk vast te leggen.

Tot slot stelde het Rekenhof vast dat de samenwerking tussen de federale sociale-inspectiediensten en de SIOD over HR-aangelegenheden vooral op het niveau van de OISZ gebeurt, om zo synergieën en efficiëntiewinsten op HR-vlak te realiseren. Over een mogelijke harmonisering van bezoldigingen (wedden, toelagen en vergoedingen) is er momenteel nog niet veel overleg tussen de vijf geauditeerde diensten. Daarentegen staan opleidingen open voor andere inspectiediensten en organiseert de SIOD ook transversale opleidingen.

In hun gezamenlijke reactie geven de minister van Sociale Zaken en de minister voor Sociale Fraudebestrijding aan zich te kunnen vinden in de bevindingen en aanbevelingen van het Rekenhof.